



Загальна характеристика Закону України

«Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення»

Ростислав МАРЧУК

директор Академії фінансового моніторингу
кандидат юридичних наук, доцент



Передумови прийняття Закону



40
рекомендацій
FATF

Конвенція
Ради Європи
про
відмивання,
пошук,
арешт та
конфіскацію
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом

Міжнародна
конвенція про
боротьбу
з
фінансуванням
тероризму

Включення
України до
«чорного»
списку FATF

Визнання
Україною
28.08.2001

Ратифікація
Україною
17.12.1997

Ратифікація
Україною
12.09.2002

29.06.1990

08.11.1990

09.12.1999

29.09.2001



Розвиток Закону



Рекомендації
FATF
(1996)

Закон України
«Про
запобігання та
протидію
легалізації
(відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом»

28.11.2002

Рекомендації
FATF
(2010)

Закон України
«Про
запобігання та
протидію
легалізації
(відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом, або
фінансуванню
тероризму»

18.05.2010

Рекомендації
FATF
(2012)

Закон України
«Про запобігання
та протидію
легалізації
(відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню
тероризму та
фінансуванню
розповсюдження
зброї масового
знищення»

14.10.2014

4 Директива ЄС
(2015)

Закон України
«Про запобігання
та протидію
легалізації
(відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню
тероризму та
фінансуванню
розповсюдження
зброї масового
знищення»

06.12.2019

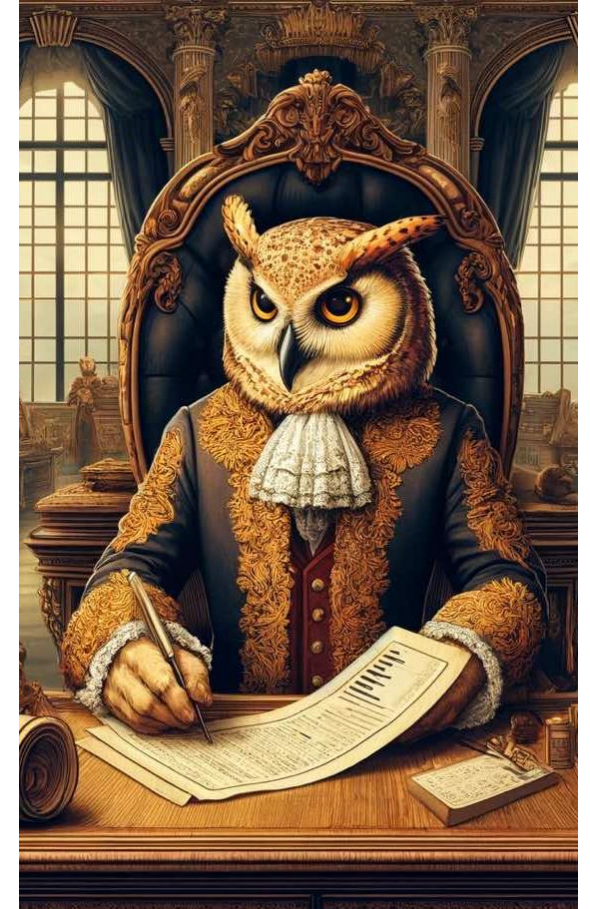
Основа Закону 361

Рекомендації FATF – Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення
(16.02.2012)

Регламент (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує грошові перекази»
(20.05.2015)

Директива (ЄС) 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» (4AMLD)
(20.05.2015)

Досвід роботи національної системи запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму
(2002 – 2019)



Необхідність прийняття Закону обумовлена

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ратифікована 16.09.2014):
Стаття 20 Боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом (ратифікований 08.11.2018) щодо отримання макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярд євро:
Пункт 6 вимог до другого траншу Додатку 1

Річні національні програми під егідою Комісії **Україна-НАТО**

Меморандум про співпрацю між **Україною та МВФ**

Рекомендації MONEYVEL, зазначені в Звіті за результатами 5 раунду взаємної оцінки України



Структура Закону



I. Загальні положення

II. Система фінансового моніторингу

III. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

IV. Замороження активів та зупинення фінансових операцій

V. Завдання, функції та права спеціально уповноваженого органу



Структура Закону

VI. Національна оцінка ризиків

VII. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії

VIII. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, відновлення прав і законних інтересів власників

IX. Контроль і нагляд за дотриманням законодавства у сфері запобігання та протидії

X. Прикінцеві та перехідні положення



I. Загальні положення

1. Визначення термінів

2. Сфера застосування Закону

3. Основні принципи запобігання та протидії

4. Законодавство у сфері запобігання та протидії

5. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

5-1. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності



II. Система фінансового моніторингу

6. Система та суб'єкти фінансового моніторингу

7. Застосування ризик-орієнтованого підходу

8. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу

9. Правовий статус відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу

10. Особливості діяльності спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу

11. Належна перевірка

12. Посилені заходи належної перевірки клієнта



II. Система фінансового моніторингу

13. Спрощені заходи належної перевірки

14. Інформація, що супроводжує платіжну операцію або переказ віртуальних активів

15. Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції

16. Подання інформації з питань фінансового моніторингу

17. Обмін інформацією з питань фінансового моніторингу в межах групи

18. Повноваження та обов'язки суб'єктів державного фінансового моніторингу

19. Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення



III. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

20. Порогові фінансові операції

21. Підозрілі фінансові операції (діяльність)

IV. Замороження активів та зупинення фінансових операцій

22. Замороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням

23. Зупинення фінансових операцій

24. Формування переліку осіб



V. Завдання, функції та права спеціально уповноваженого органу

25. Завдання та функції спеціально уповноваженого органу

26. Політична незалежність спеціально уповноваженого органу

27. Права спеціально уповноваженого органу

VI. Національна оцінка ризиків

28. Національна оцінка ризиків

29. Джерела інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків



VII. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії

30. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії

31. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії та порядок їх реалізації



VIII. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, відновлення прав і законних інтересів власників

32. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії

33. Неподання інформації спеціально уповноваженому органу

34. Несвоєчасне подання інформації спеціально уповноваженому органу

35. Відновлення прав і законних інтересів



IX. Контроль і нагляд за дотриманням законодавства у сфері запобігання та протидії

**36. Контроль за виконанням законів у сфері
запобігання та протидії**

X. Прикінцеві та перехідні положення

Замість висновків



4 Директива ЄС
(2015)

Директива (ЄС) 2018/843
Європейського парламенту
та Ради, якою вносяться
зміни до Директиви (ЄС)
2015/849 щодо запобігання
використанню фінансової
системи
для відмивання грошей або
фінансування тероризму
5 Директива ЄС
(2018)

Директива
(ЄС)
2024/1640
6 Директива
ЄС
(2024)

Закон України
«Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних
злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та
фінансуванню
розповсюдження зброї
масового знищення»



АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ



www.finmonitoring.in.ua